

COMERCIO EXTERIOR

Módulo 3

Prof. Patricia Tilli – Prof. Ana Sánchez

UTN.BA - Ingeniería Industrial

1. Introducción

Las cotizaciones del comercio internacional, INCOTERMS (términos del comercio internacional por el acrónimo de su denominación en inglés: International Commerce Terms) son una serie de siglas que permiten dar certeza a operaciones comerciales globales, en las cuales las partes (vendedor-exportador y comprador-importador) muchas veces, no solo no comparten el idioma, sino que tampoco comparten, usos y costumbres, códigos culturales, normas y reglamentos, etc.

En este sentido, la creciente complejidad de las relaciones internacionales (nuevos actores, nuevos canales de comercialización, nuevos instrumentos de cobro/pago, etc.) genera la necesidad de extremar el análisis de las diferentes variables intervinientes en una operación. Por lo expuesto,

“Comprender las Reglas en su forma y fondo, conocer su correcta aplicación y por demás, aprender a interpretar y aplicar cada una de las obligaciones, reduce los riesgos en los contratos por la mala aplicación de los términos y sus obligaciones.

El objetivo principal de las Reglas INCOTERMS® es tanto facilitar la operativa de las transacciones de comercio internacional, como establecer un conjunto de términos y reglas que determinen los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador.

Con la correcta utilización de las Reglas INCOTERMS, las empresas obtienen seguridad en la interpretación de los términos negociados entre comprador y vendedor, ya que se aplican reglas internacionales uniformes que ayudan a delimitar en detalle el reparto de responsabilidades y obligaciones entre comprador y vendedor, haciendo una referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercancía, así como los tramites, gastos y pagos que deben efectuar”. (<http://www.iccspain.org/>)

Sin embargo, así como han ido cambiando los usos y costumbre a lo largo del tiempo. Se ha ido modificando el reparto de responsabilidades y obligaciones en las Reglas INCOTERMS. A continuación se expone una síntesis (fuente: icontainers.com) que le describe los orígenes y el desarrollo de los INCOTERMS. A saber:

- **1812:** se comienza a usar el término FOB en las Cortes Británicas. Primer antecedente de los INCOTERMS.
- **1895:** tras la expansión del comercio se incorpora una segunda cláusula el CIF
- **1936:** la ICC publica 6 INCOTERMS. Por primera vez se vuelcan en una serie de reglas los usos y costumbres del comercio internacional.
- **1953:** tras la finalización de la guerra crece el transporte ferroviario, terrestre y se expande velozmente el marítimo. Para adaptarse a las nuevas operaciones se agregan las siguientes cláusulas: FOR, FOT, DCP y EXW.
- **1976:** se introduce el FOB Airport para evitar confusiones con el FOB utilizado para el transporte marítimo.
- **1980:** tras el aumento del uso del contenedor se incorporan dos nuevas cláusulas: FRC que luego se denominó (más adelante se convertirá en FCA) y FCI (más adelante se convertirá en CIP).

- **1990:** se actualiza la Revisión 1953 para adaptarla los cambios en el transporte intermodal y el creciente uso del intercambio electrónico de datos (EDI).
- **2000:** se simplifica el formato y mejora la distribución de las responsabilidades durante el despacho de aduanas.
- **2010:** se eliminan las cláusulas DAF, DES, DEQ, DDU y se incorporaron DAT y DAP. Se obligan al comprador y al vendedor a cooperar en el intercambio de información como medida de seguridad.
- **2020:** el DAT se sustituye por el DPU y se establecen nuevas condiciones para el FCA, CIP y CIF



Fuente: colombiatrade.com.co

2. Concepto y alcances de las Cotizaciones Internacionales

En 1936, la CCI (Cámara de Comercio Internacional) con sede en París, creó los INCOTERMS, recopilando los usos y costumbres del comercio internacional, tomando como antecedentes el término FOB, utilizado por los comerciantes de la Corte Británica y las RAFTD (Definiciones Americanas de Comercio Exterior Revisadas por el acrónimo de su denominación en inglés: Revised American Foreign Trade Definition).

Las RAFTD, creados por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en 1919 con la finalidad de establecer reglas claras vinculadas a los derechos y obligaciones del vendedor y el comprador en el ámbito de las operaciones internacionales son el principal antecedente de los actuales INCOTERMS. La última revisión de las RAFTD fue en 1941 y si bien no está vigentes desde 1985, aún existe empresas norteamericanas que suelen utilizarlos en sus cotizaciones.

Las diferentes revisiones (como se denomina a las "versiones") de los INCOTERMS han ido, a lo largo del tiempo, recopilando los cambios no solo en los usos y costumbres, sino en las tecnologías de la información y comunicación, a las innovaciones en materia de transporte y por sobre todo, a las necesidades de los usuarios (comprador y vendedor) de resolver con rapidez y claridad nuevas situaciones comerciales producto de la globalización.

A partir de 1980, las revisiones han sido pautadas cada 10 años con el fin de no quedar desactualizado. Es indispensable señalar que cada una de estas revisiones se encuentran vigentes, por lo cual, los operadores deberán extremar los recaudos a la hora de efectuar o aceptar una cotización.

En lo que respecta a los INCOTERMS, la misma CCI define claramente su importancia y alcance, a saber:

“El instrumento de los negocios internacionales más usado por los comerciantes del mundo son las Reglas de los INCOTERMS® creadas por la Cámara de Comercio Internacional ICC. Su uso es generalizado y aceptado en cualquier contrato de compraventa del mundo. Sin embargo, la interpretación errónea y frecuente del alcance de estas Reglas puede ser fuente de conflictos, litigios y pérdidas económicas entre compradores y vendedores. Comprender las Reglas en su forma y fondo, conocer su correcta aplicación y por demás, aprender a interpretar y aplicar cada una de las obligaciones, reduce los riesgos en los contratos por la mala aplicación de los términos y sus obligaciones. El objetivo principal de las Reglas INCOTERMS® es tanto facilitar la operativa de las transacciones de comercio internacional, como establecer un conjunto de términos y reglas que determinen los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador”. (iccspain.org)

Entonces ¿qué son los INCOTERMS? Los INCOTERMS® (como deberíamos mencionarlos legalmente) son un conjunto de términos comerciales formados por una serie de siglas de tres letras que, partiendo de los usos y costumbres del comercio vinculados a la compraventa internacional, reflejan los derechos y obligaciones del vendedor y comprador a lo largo del transporte y entrega de la mercadería en materia de:

- tareas a cumplir,
- gastos a erogar,
- riesgos a cubrir.

Los INCOTERMS no son en sí mismos un contrato. Sin embargo, son una cláusula fundamental del contrato de compraventa que puede tener implicancias legales en caso de controversia. Por ende, la correcta utilización de los INCOTERMS significa evaluar previamente las siguientes cuestiones:

- medio de transporte más apropiado para la mercadería a comercializar,
- derechos a exigir y obligaciones a cumplir por las partes,
- capacidad operativa de cada una de las partes,

A los efectos de realizar una correcta cotización utilizando los INCOTERMS es importante respetar la siguiente estructura:

Moneda	Monto	Termino	Lugar	INCOTERMS®	Revisión	Comentario
--------	-------	---------	-------	------------	----------	------------

A continuación damos un ejemplo:

Moneda	Monto	Termino	Lugar	INCOTERMS®	Revisión	Comentario
USD	2.750.000	FOB	Puerto de Buenos Aires	INCOTERMS®	2020	se incluye costo del certificado de origen

A continuación, analizaremos la revisión INCOTERMS 2020, vigente en este momento. Dada su extensión, nos valdremos de infografías que sintetizarán las principales características de cada término. Usted podrá ampliar el alcance de cada término revisando la bibliografía obligatoria.

Los INCOTERMS están organizados en cuatro grupos, según ciertas características comunes, a saber:

Grupo	Característica
E	Este grupo solo incluye el término "EXW". Este término implica que el vendedor pone las mercaderías a disposición del comprador en el local/depósito del vendedor (o lugar convenido entre las partes).
F	Este grupo incluye los términos "FAS", "FCA" y "FOB". En todos estos términos, el vendedor entrega la mercadería al porteador (transportista) internacional seleccionado por el comprador en el país de origen.
C	Este grupo incluye los términos "CFR", "CIF", "CPT" y "CIP". En todos estos términos, el vendedor contrata el medio de transporte internacional por orden, cuenta y riesgo del comprador. Esto significa que no asume los riesgos de pérdida o daño de la mercadería o de costos adicionales ocurridos después de la carga y despacho del medio de transporte. El vendedor transfiere el riesgo al comprador al entregar la mercadería al porteador (transportista) en origen.
D	Este grupo incluye los términos "DAP", "DPU" y "DDP". En todos estos términos, el vendedor asume los gastos y riesgos que surgen del transporte internacional de las mercaderías hasta un punto de entrega convenido en destino.

Cuadro de elaboración propia en base: INCOTERMS® 2020 - CCI

Por otra parte, las reglas de los INCOTERMS están asociados a uno o más medios de transporte con los cuales pueden utilizarse:

Medio de transporte marítimo y vías navegables interiores	Todo medio de transporte
FAS	EXW
FOB	FCA
CFR	CPT
CIF	CIP
...	DAP
...	DPU
...	DDP

Cuadro de elaboración propia en base: INCOTERMS® 2020 - CCI

3. Funciones de los INCOTERMS

Las reglas INCOTERMS[®] tienen como función describir:

“Obligaciones: *quién se ocupa de qué en la relación entre empresa vendedora y compradora. Por ejemplo, quién organiza el transporte o el seguro de la mercancía o quién consigue los documentos de embarque y las licencias de exportación o importación.*

Riesgo: *dónde y cuándo ‘entrega’ el vendedor la mercancía. En otras palabras, dónde se transmite el riesgo de vendedor o comprador; y*

Costos: *de qué costos es responsable cada parte como, por ejemplo, los de transporte, embalaje, carga o descarga, y aquellos relacionados con las comprobaciones o los relativos a la seguridad”. (ICC, 2019, p. 2)*

Las reglas INCOTERMS[®] regulan estos aspectos en un conjunto de diez artículos, numerados A1/B1, etc. Los artículos A representan las obligaciones del vendedor y los artículos B representan las del comprador”. (ICC, 2019, p. 2)

En este sentido, podemos señalar que *“las reglas INCOTERMS[®] regulan estos aspectos en un conjunto de diez artículos, numerados A1/B1, etc. Los artículos A representan las obligaciones del vendedor y los artículos B representan las del comprador”. (ICC, 2019, p. 2)*

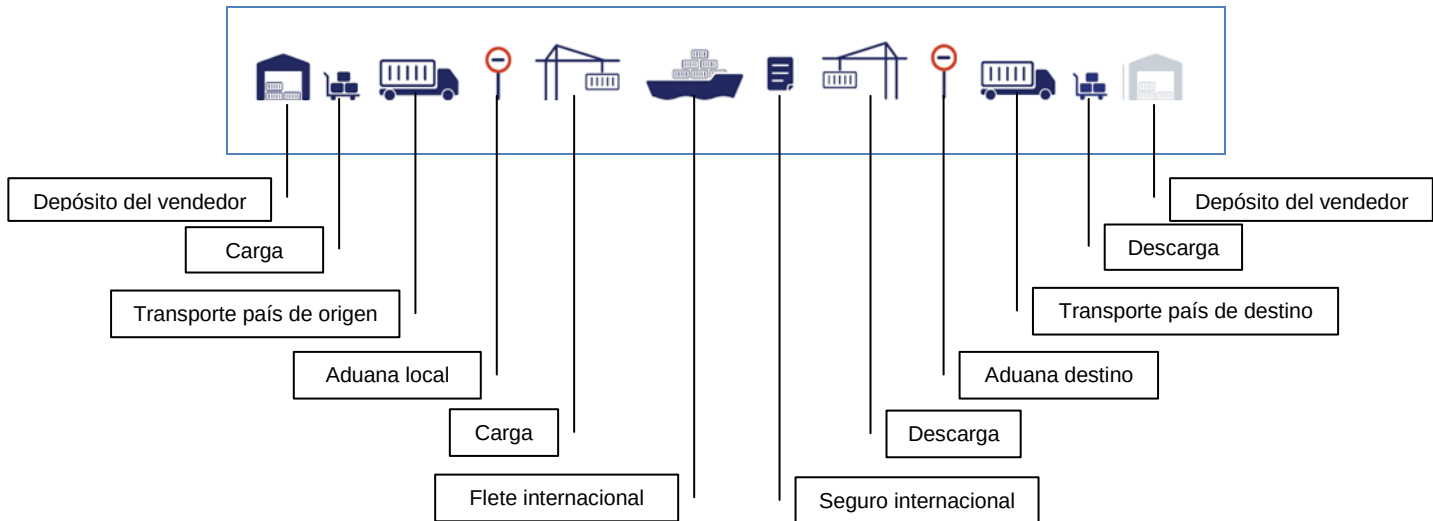
Estos artículos están estructurados de la siguiente manera:

- las obligaciones generales de las partes (A1/B1),
- el lugar de entrega/recepción de la mercadería (A2/B2),
- el lugar de transmisión de los riesgos (A3/B3),
- la modalidad de transporte y los responsables de la contratación (A4/B4),
- la contratación del seguro (A5/B5),
- el responsable de tramitar y pagar los documentos de entrega/transporte (A6/B6),
- el responsable de gestionar el despacho de exportación/importación (A7/B7),
- el responsable de la comprobación, el embalaje, etc. de las mercaderías (A8/B8),
- el responsable de los diferentes costos (A9/B9), y
- el responsable de realizar las diferentes notificaciones (A10/B10).

Por otra parte es fundamental decir que *“las reglas INCOTERMS[®] NO son en sí mismas un contrato de compraventa –y, por lo tanto, no lo sustituyen–. Están concebidas para reflejar la práctica comercial, pero no de un tipo concreto de mercancía, sino de cualquiera”. (ICC, 2019, p. 2)*

4. Análisis de cada tipo de cotización.

A los fines de facilitar la comprensión se representarán las diferentes cláusulas INCOTERMS© 2020 utilizando el siguiente gráfico:



4.1. EXW: Ex-Works - En Fábrica



Fuente imagen: jcvshipping.com

El precio de la mercancía no incluye flete, seguro, maniobras ni trámite de exportación. Para el vendedor se trata de una compraventa local. El comprador debe retirar la mercadería en el local de vendedor, contratar el transporte internacional hasta destino y hacerse cargo del trámite de exportación en origen y del trámite de importación en destino.

El vendedor deberá poner a disposición la mercadería en su local, taller o fábrica, en los plazos acordados con el comprador. Si bien el vendedor puede colaborar con el comprador en la carga de la mercadería en el medio de transporte, el comprador asumirá los riesgos de esta operatoria, salvo acuerdo explícito en contrario.

Esta cláusula no es recomendable para compradores inexpertos debido a la suma de responsabilidades de inicio a fin de la operación. En el caso del vendedor, no solo pierde el control de la operación, sino que no tendrá acceso a los beneficios a la exportación.

4.2. FAS: Free Alongside Ship - Libre al costado del buque



Fuente imagen: jcvshipping.com

El precio incluye flete y seguro en el mercado de origen hasta el costado del buque en tiempo y forma según las instrucciones del transportista internacional contratado por el comprador. Si el comprador no hubiese determinado un punto específico y hubiera varios puntos de entrega disponible, el vendedor podrá elegir el punto que le sea más conveniente.

También se incluye el trámite de exportación pero, no se incluye las maniobras y costos de carga. El comprador, debe realizar la carga de la mercadería al buque, contratar el flete internacional, el seguro internacional, si lo considera apropiado, y realizar el trámite de importación.

En la práctica, este INCOTERM® se debe utilizar para transporte de mercadería a granel como carbón, granos, combustibles, etc., que se transportan en bodega de buque, o mercaderías especiales que, por sus características y dimensiones, precisan de una operativa de estiba especial como generadores, turbinas, autobuses, etc.

4.3. FOB: Free on Board - Libre a bordo

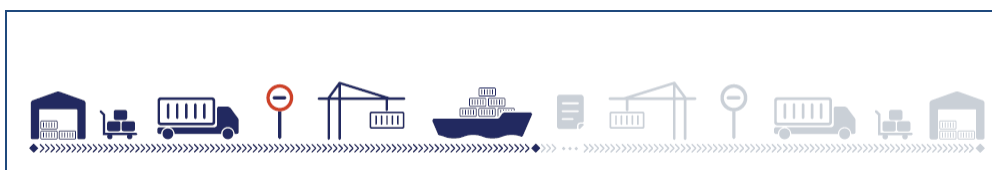


Fuente imagen: jcvshipping.com

El precio puede o no incluir flete y seguro en el mercado de origen, pero debe incluir el costo y las maniobras de carga y el trámite de exportación. El vendedor debe entregar la mercadería en tiempo y forma siendo responsable de los riesgos hasta que la mercadería se encuentre correctamente estibada en el buque internacional contratado por el comprador.

El comprador, además de la contratación del flete internacional debe contratar un seguro internacional, si lo considera apropiado y realizar el trámite de importación.

4.4. CFR: Cost and Freight - Costo y Flete



Fuente imagen: jcvshipping.com

El precio de la mercadería incluye el flete marítimo internacional hasta un punto convenido en destino, contratado por orden, cuenta y riesgo del importador. También se incluye en el precio las maniobras de carga hasta que la mercadería se encuentra correctamente estibada en el buque internacional contratado por el comprador, y el despacho de exportación pero, no incluye los gastos y riesgos de descarga en destino.

El vendedor transmitirá los riesgos al comprador cuando se haga efectiva la entrega de la mercadería al primer transportista en origen (porteador).

El comprador deberá contratar el seguro internacional de considerarlo conveniente y realizar el trámite de importación.

4.5. CIF: Cost, Insurance and Freight - Costo, Seguro y Flete



Fuente imagen: jcvshipping.com

El precio de la mercancía incluye el flete marítimo y el seguro internacional hasta un punto convenido en destino, contratado por orden, cuenta y riesgo del importador. También se incluye en el precio las maniobras de carga hasta que la mercadería se encuentra correctamente estibada en el buque internacional contratado por el comprador, y el despacho de exportación pero, no incluye los gastos y riesgos de descarga en destino.

El vendedor transmitirá los riesgos al comprador cuando la mercadería se encuentre correctamente cargada en el buque.

En lo que respecta al seguro, el exportador deberá contratar una póliza ICC (C)¹ [ICC por las siglas en inglés de Institute Cargo Clauses] que cubra la mercadería por el 110% de su valor CIF.

El comprador deberá contratar el seguro internacional de considerarlo conveniente y realizar el trámite de importación.

4.6. FCA: Free Carrier: Libre al Transportista



Fuente imagen: jcvshipping.com

¹ La cláusula ICC "C". Cubren incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, descarrilamientos, sacrificio en avería gruesa y eventuales contribuciones, arrastre por las olas, gastos de salvamento.

El precio puede o no incluir flete y seguro en el mercado de origen, pero incluye maniobras y trámite de exportación. El vendedor debe entregar la mercadería en tiempo y forma en el local del transportista internacional contratado por el comprador o en el lugar convenido entre las partes (es fundamental la identificación del lugar de entrega). El comprador, además de la contratación del flete debe contratar un seguro internacional, si lo considera apropiado y realizar el trámite de importación.

Cuando la entrega se realice en el local del vendedor, la misma se efectivizará cuando se haya completado la carga en el medio de transporte designado por el comprador. Cuando la entrega se realice en el lugar establecido por el comprador en origen, la entrega será efectiva cuando la mercadería esté a disposición del transportista lista para la descarga.

La versión 2020 de los INCOTERMS® ofrece la posibilidad que el comprador, en caso de utilización de carta de crédito como medio de pago, dé instrucciones al transportista (porteador) para que entregue al vendedor un documento de embarque “a bordo” a fin de que este pueda certificar ante la entidad bancaria la entrega de la mercadería para la exportación y pueda hacer efectivo el cobro de la carta de crédito.

4.7. CPT: Carrier Paid to (Transporte pagado hasta)



Fuente imagen: jcvshipping.com

El precio de la mercancía incluye el flete internacional hasta un punto convenido en destino, contratado por orden, cuenta y riesgo del importador. También se incluye en el precio las maniobras de carga y el despacho de exportación pero, no incluye las maniobras, los gastos y riesgos de descarga en destino.

El vendedor transmitirá los riesgos al comprador cuando se haga efectiva la entrega de la mercadería al primer transportista en origen (porteador).

El comprador deberá contratar el seguro internacional de considerarlo conveniente y realizar el trámite de importación.

4.8. CIP: Carrier and Insurance Paid to- Transporte y Seguro pagado hasta



Fuente imagen: jcvshipping.com

El precio de la mercancía incluye flete y el seguro internacional hasta un punto convenido en destino, contratado por orden, cuenta y riesgo del comprador. También se incluye en el precio las maniobras de carga y el despacho de exportación pero, no incluye los

gastos, maniobras y riesgos de descarga en destino.

En lo que respecta al seguro, el exportador deberá contratar una póliza ICC (A)² [ICC por las siglas en inglés de Institute Cargo Clauses] que cubra la mercadería por el 110% de su valor CIP.

El vendedor transmitirá los riesgos al comprador cuando se haga efectiva la entrega de la mercadería al primer transportista en origen (porteador).

El comprador deberá contratar el seguro internacional de considerarlo conveniente y realizar el trámite de importación.

4.9. DAP: Delivered At Place - Entregada en Lugar



Fuente imagen: jcvshipping.com

El precio de la mercancía incluye flete internacional. El vendedor deberá hacerse cargo de los riesgos hasta un punto convenido en destino. El exportador debe contratar el seguro internacional, si lo considera conveniente por orden, cuenta y riesgo propio. También se incluye en el precio las maniobras de carga y de despacho de exportación pero, no incluye los gastos y riesgos de descarga en destino.

El comprador deberá realizar el trámite de importación.

4.10. DPU: Delivered Place Unloaded - Entregada en terminal



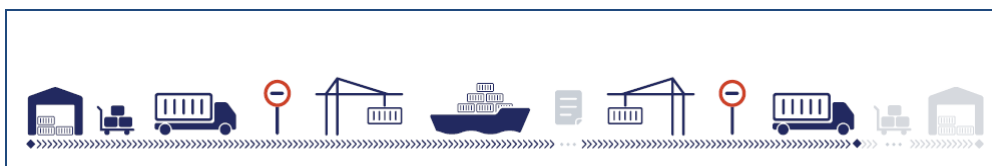
Fuente imagen: jcvshipping.com

El precio de la mercancía incluye flete internacional. El vendedor deberá hacerse cargo de los riesgos hasta un punto convenido en destino. El exportador debe contratar el seguro internacional, si lo considera conveniente por orden, cuenta y riesgo propio. También se incluye en el precio las maniobras de carga, de despacho de exportación y los gastos y riesgos de descarga en destino, en el punto convenido.

El comprador deberá realizar el trámite de importación.

² La cláusula ICC "A". Cubren todo riesgo de pérdida o daño, salvo exclusiones. Se excluye: dolo del asegurado, pérdidas de peso o volumen normales, desgaste, embalaje y acondicionamiento inadecuados, vicio propio, demoras, insolvencias, radioactividad, guerra y huelgas

4.11. DDP: Delivered Duty Paid - Entregada Derechos Pagados



Fuente imagen: jcvshipping.com

El precio incluye el flete internacional y todos los riesgos cubiertos hasta que la mercadería es entregada sin descargar en un punto convenido en destino. El exportador debe contratar el seguro internacional si lo considera conveniente por orden, cuenta y riesgo propio. También se incluye en el precio las maniobras de carga y el despacho de exportación e importación pero, no se incluye los gastos y riesgos de descarga en destino.

Para el importador se trata de una operación de compraventa local.

5. Fuentes y bibliografía del módulo

CCI (2019) INCOTERMS 2020. Reglas de ICC para el uso de términos comerciales nacionales e internacionales. ISBN 978-87-89924-63-5. París

Código Aduanero de la Nación - Ley 22415 (1981). Disponible en línea: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16536/texact.htm>

Cruz A. (2013). Gestión aduanera de importación. 2 de abril de 2013, San Justo - La Matanza, Provincia de Buenos Aires. Argentina. Disponible en Línea: <http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/ga/>

DCTO-2004-1330 (2004) importación temporaria de mercaderías destinadas a recibir un perfeccionamiento industrial. Disponible en Línea: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/99258/norma.htm>

DCTO-2019-99-APN-PTE (2019). Reglamentación de la Ley N° 27.541. Reglamentación. Disponible en línea: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/decreto-99-2019-333618/actualizacion>

Ley 27541 - Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (2019). Disponible en línea: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/330000-334999/333564/norma.htm>

OMC (1994). Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio. Disponible en línea: <https://www.wto.org/spanish/docs/s/legal/s/20-val.pdf>